

1500827-60.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... foi preso e condenado por crimes de roubo e homicídio tentado. Tem uma condenação de mais de 40 anos.

CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SILVA admitiu a prática do roubo e está arrependido. Atualmente tem 26 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí com seus pais. Não tem filhos. Trabalha como pintor. Já foi preso e processado por crime de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500827-60.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500827-60.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165103/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 25622349 -

DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2165103 - 02º D.P. JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1. RICARDO NUNES DA SILVA PAULA GUEDES e CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque no dia 19 de junho de 2022, por volta das 20 horas e 45 minutos, na Praça Independência, nº. 212 - Jardim Beira Rio, nesta cidade e a comarca de Jacareí/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante violência ou grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, a quantia de R\$ 258,00; um aparelho celular,

uma carteira e um veículo automotor Chevrolet/Prisma, placas EZM-8J68, cor prata, pertencentes, respectivamente, a K. A. dos R. F. de S. e W. de S..

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fls. 162).

Os réus foram citados e apresentaram defesas preliminares.

Durante a instrução ouviu-se as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Douta Defesa do réu Ricardo pugnou pela sua absolvição por falta de provas ou a desclassificação da imputação inicial para a prevista no artigo 180, caput, do Código Penal. NO caso de condenação requereu o afastamento das qualificadoras e a fixação da pena no mínimo legal, estabelecendo regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Por fim, a Douta Defesa do corréu Carlos Eduardo postulou a fixação da reprimenda no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, estabelecendo regime prisional inicial diverso do fechado, assegurando a possibilidade de interposição de recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelos Autos de Prisão Em Flagrante (fls. 01/08), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 14/15, 15 e 19), Auto de Entrega (fls. 24/25), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 26/27), Laudo Pericial da Arma de Fogo, constatando a sua plena eficácia (fls. 200/206), bem como pelos demais elementos de prova carreados aos autos, seguros para o desfecho condenatório.

A autoria é incontroversa.

Os réus permaneceram em silêncio durante a fase extrajudicial. Em juízo, durante os interrogatórios, os réus apresentaram as seguintes versões:

RICARDO DA SILVA PAULA GUEDES negou o crime, aduzindo que no dia dos fatos recebeu um comunicado para buscar o veículo na cidade de São José dos Campos. Ia desmanchar esse carro e montar outro. Uma pessoa conhecida lhe entregou o carro. Resolveu voltar para Jacareí para devolver o carro. Não estava armado e muito menos objetos das vítimas. Conhece as vítimas que o conhecem também. Jamais praticaria o assalto com a "cara limpa". Está sendo acusado injustamente pelo roubo. Ao ser questionado sobre os depoimentos das vítimas aduziu que apenas praticou crime de receptação. Não tem nada contra as vítimas. Estava sozinho no veículo. Havia seis viaturas da BAEP naquela oportunidade. O corréu Carlos foi detido em um momento posterior e apresentado na Delegacia também. Foi detido dentro do carro. Atualmente tem 44 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí. É casado e tem 07 filhos. Trabalhava como auxiliar de produções em uma fábrica em Jacareí registrado desde o momento em que saiu da prisão. Já foi preso e condenado por crimes de roubo e homicídio tentado. Tem uma condenação de mais de 40 anos.

CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SILVA admitiu a prática do roubo e

está arrependido. Atualmente tem 26 anos de idade. Reside na cidade de Jacareí com seus pais. Não tem filhos. Trabalha como pintor. Já foi preso e processado por crime de roubo.

Na espécie, a confissão do réu Carlos está em harmonia com as demais provas produzidas.

Já a versão absurda, fantasiosa, mirabolante e inverossímil apresentada correu Ricardo ficou absolutamente isolada nos autos quando confrontadas com as demais provas produzidas durante a regular instrução do feito.

A vítima W. DE S., ouvido durante a fase policial, relatou que se na data dos fatos encontrava-se em seu veículo com sua esposa Katia, defronte à Droga Quinze, esperando o Thierry voltar, quando foram surpreendidos por três indivíduos, sendo que um deles o abordou, identificado como Ricardo, enquanto o outro abordou sua esposa Katia, do outro lado. Os meliantes subtraíram, além do automóvel, a sua carteira e dinheiro. Dois dos três roubadores foram presos e reconheceu o réu Ricardo como sendo um dos roubadores. Os objetos e valores subtraídos foram recuperados. Em juízo, apresentou basicamente o mesmo relato, aduzindo ter reconhecido os dois acusados durante a fase extrajudicial. O local do roubo era bastante iluminado, sendo possível visualizar o rosco dos roubadores. O indivíduo que o abordou estava com a "cara limpla". O indivíduo que abordou a sua esposa empunhava arma de fogo. Manteve a calma durante o roubo e sofreu um prejuízo de R\$1.700,00, uma vez que foi obrigado a custear a franquia do seguro para poder arrumar o seu carro. Reconheceu o réu Ricardo, sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que o abordou durante o roubo.

A vítima K. A. DOS R. F. DE S. declarou durante a fase policial que estava no banco do passageiro do veículo Prisma prata que era conduzido pelo seu marido, aguardando parados esperando Thierry. Em determinado momento surgiram três indivíduos, os quais, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo. Um deles a abordou e exigiu que saísse do carro, enquanto outro abordou o Wanderley. Thierry chegou, mas o réu Carlos Eduardo apontou a arma para ele. Os dois meliantes entraram no carro e o terceiro indivíduo sentou no banco traseiro. Reconheceu o réu Carlos como o indivíduo que a abordou. Imediatamente ligaram para a polícia, mas logo passo uma viatura pelo local e comunicaram o roubo. Acompanharam as viaturas, tendo em vista que ficou rastreando seu aparelho celular que tinha sido roubado pelos meliantes, que foram presos na saída da Via Dutra, no Parque Meia Lua. Todos os bens foram recuperados. Em juízo, ratificou integralmente o seu depoimento, aduzindo que os fatos ocorreram por volta de 20h00. Três roubadores praticaram o crime. O réu Carlos Eduardo estava armado e a abordou. Ricardo abordou o seu marido. Na Delegacia de Polícia reconheceu os acusados Ricardo e Carlos. Tinha iluminação no local e os meliantes estavam de "cara limpa". Ricardo assumiu a direção do veículo roubado, enquanto Carlos Eduardo ocupou o banco do passageiro. O terceiro elemento sentou-se no banco traseiro. Em juízo voltou a reconhecer os réus, sem sombra de dúvidas, como sendo dois dos três roubadores.

No mesmo sentido o relato da testemunha THIERRY DOS REIS FRANCELENO DE SOUZA que reconheceu também os réus, sem sombra de dúvidas como sendo dois dos três autores do roubo.

A testemunha WILLIAM D'AMORA JUNIOR, Policial Militar, declarou que na data dos fatos estava de serviço junto a equipe do BAEP, quando tomaram conhecimento de um roubo de veículo ocorrido nesta cidade e, durante patrulhamento o veículo subtraído foi avistado na Rodovia Presidente Dutra, ocupado com dois indivíduos. Iniciado o acompanhamento o condutor do veículo subtraído perdeu o controle próximo à empresa BASF, depois de sair da rodovia. Rapidamente os elementos desembarcaram, momento em que o passageiro tentou se desfazer de uma arma de fogo jogando-a ao solo, a qual

foi apreendida, tratando-se de um revólver, calibre 48, numeração 333421, com capacidade para cinco tiros e municiada com dois cartuchos intactos. O condutor do veículo foi identificado como Ricardo da Silva Paula Guedes e o passageiro como Carlos Eduardo Villas Boas Silva. Durante busca pessoal foi encontrado com Ricardo a carteira da vítima oculta no bolso da calça e a quantia de R\$129,65. Já em poder de Carlos foi apreendida a quantia de R\$ 129,00, divididos entre os dois bolsos da calça que trajava. Os réus foram apresentados na unidade policial, onde também compareceram as vítimas, que reconheceram os dois acusados como sendo os autores do roubo. Em juízo confirmou ter presenciado o réu Carlos Eduardo dispensando uma arma de fogo. Não conhecia os acusados de outras ocorrências.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha FABIO PINHEIRO SILVA, Policial Militar, que participou da prisão em flagrante dos acusados.

Pois bem.

A prova colhida durante a fase investigatória e em juízo é robusta, apontando os réus como sendo dois dos três autores do crime de roubo, exatamente como descreveu a inicial acusatória.

As vítimas descreveram com detalhes toda a empreitada criminosa e os réus forma reconhecidos, sem sombra de dúvidas como sendo os meliantes que as abordaram.

O réu Ricardo abordou a vítima W., enquanto o corréu Carlos, armado, abordou a vítima K.. Ricardo e Carlos estavam acompanhados, ainda, de um terceiro meliante. Além do automóvel os roubadores subtraíram carteira e dinheiro das vítimas, que prontamente acionaram a polícia militar.

Algum tempo depois do roubo os policiais da BAEP conseguiram interceptar o veículo roubado na Rodovia Presidente Dutra, nesta cidade, nas proximidades do bairro Parque Meia Lua e da empresa Basf. O veículo era conduzido pelo réu Ricardo e Carlos ocupava o banco do passageiro.

Os réus desobedeceram a ordem de parada da polícia e Ricardo acabou perdendo o controle do veículo, que acabou tendo o pneu estourado. Os réus tentaram fuga a pé para lados opostos mas foram abordados e presos pela polícia militar. Durante a fuga o réu Carlos ainda dispensou a arma de fogo utilizada no assalto.

Outrossim, os réus foram conduzidos ao Distrito Policial e lá reconhecidos pessoalmente pelas vítimas, reconhecimento este ratificado sem qualquer dúvida nesta data em juízo.

Logo, os réus deverão responder pelo crime de roubo. A prova é substancial.

Por fim, é de rigor o reconhecimento das duas qualificadoras descritas na exordial acusatória.

O concurso de agentes ficou bem configurado uma vez que o roubo foi praticado por três indivíduos em comparsaria.

Da mesma forma, deverá incidir a qualificadora de emprego de arma de fogo. Primeiro porque as vítimas afirmaram categoricamente que os roubadores usaram arma de fogo durante o crime. Segundo porque a arma de fogo utilizada, que era empunhada pelo réu Carlos durante a empreitada criminosa, foi devidamente apreendida e periciada (fls. 200/206, que atestou a sua plena eficácia).

A condenação do réu, portanto, é de rigor, nos termos da denúncia.

3. Passo agora à fixação da pena, observando o critério trifásico exigido pelo Código Penal em seu art. 68.

3.1 – Réu Ricardo Nunes da Silva Paula Guedes.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tornando mais grave a imputação, sem prejuízo de sua vasta folha de antecedentes criminais de quase 20 páginas, com diversos roubos e, inclusive tentativa de homicídio, sem prejuízo da recente interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/3, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º- A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento” (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Na segunda fase reconheço a agravante de reincidência específica e aumento a pena anteriormente fixada em 1/3, resultando em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 17 dias-multa (art. 157, do CP).

Não há atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconhecida a qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena acima estabelecida em mais 2/3, totalizando 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, além de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de diminuição de pena a serem analisadas.

3.2 – réu Carlos Eduardo Vilas Boas Silva.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo em vista a incidência de duas qualificadoras para o delito (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), tornando mais grave a imputação, sem prejuízo da recente interpretação dada ao tema pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.408-DF (22.09.2020), quando há o reconhecimento da majorante de emprego de arma de fogo com outra prevista no artigo 157, § 2º, do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/6, ou seja, 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º- A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase,

como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.627.406-DF, Relator Min Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.09.2020).

Na segunda fase de aplicação da pena reconheço a agravante de reincidência específica e aumento a pena anteriormente fixada em 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Reconheço, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea e reduzo a reprimenda acima cominada em 1/6, totalizando 05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Especificamente sobre o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes prevalece a agravante da reincidência, mormente se específica, nos termos do artigo 67, do Código Penal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

"PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II - Condenação, que, ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III - Recurso desprovido" (STF, RHC 107967 / DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 03.05.11).
No mesmo sentido: STF, 1ª Turma, HC 102486/MS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, j. 06/04/2010.

Na terceira fase de aplicação da pena, reconhecida a qualificadora de emprego de arma de fogo, na esteira do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13654/2018, aumento a pena acima estabelecida em mais 2/3, totalizando 08 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de diminuição de pena a serem analisadas.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas acima cominadas para ambos os acusados, tendo em vista que o crime de roubo é grave e tem intranquilizado a sociedade, merecendo ser punido com rigor, mormente se praticado com emprego de arma de fogo, e por mais de um agente, sendo importante ressaltar que os acusados são reincidentes específicos, e demonstraram dedicação às atividades criminosas violentas. Sobre o tema transcrevo brilhante trecho de recente Acórdão relatado pelo Desembargador Otávio Henrique, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"O regime prisional fechado deve imperar em se tratando de delito de roubo qualificado. A incidência dos delitos de roubo, nos últimos tempos, aumentou de forma tão acelerada que colocou a Sociedade em constante sobressalto, causando nos moradores de nossas cidades temor permanente e presente quando da realização das mais mezinhas atividades do cotidiano. Esta Augusta Corte, de há muito, preocupada com a escalada da violência e o aumento dos roubos, já decidia, por intermédio da lição do Juiz HÉLIO DE FREITAS, Ilustre Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que "tratando-se de crime de roubo à mão armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta. "(in RJDTACRIM, 10/119). A população, procurando resguardar-se, coloca grades de proteção em todos os imóveis, blindando automóveis e anda sempre desconfiada pelas ruas, procurando ter a sensação de estar em

segurança, mas, na realidade, continua exposta aos mesmos riscos causados por agentes que se dedicam a tal crime contra o patrimônio, fazendo deles a sua forma de subsistência material: o cidadão está preso e os roubadores soltos. O delito de roubo qualificado, como no caso em pauta, indica a periculosidade do agente que o pratica, identificando-o como sendo astuto, cruel, agressivo e preparado para não só atingir o patrimônio da vítima como também de ceifar-lhe a vida, diante da mais insignificante atitude, mesmo que complacente para a efetivação do sucesso por aquele pretendido. Tal periculosidade, como é curial, deve influir na medida de reprovação a ser imposta ao agente em proteção da Sociedade que se viu pelo mesmo violada, com a aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não detendo o condão de aumentar a pena mas que servem de subsídio quando da fixação do regime prisional, nos exatos termos do artigo 33, § 3º, do mesmo Código. A aplicação destas duas normas penais quando da fixação do regime prisional, situação dada como legal por nossos Tribunais (RTJ 173/896), deve imperar, diferenciando condutas inicialmente idênticas mas que, nos resultados diferem entre si, promovendo, para a adequada reprovação a ser fixada, regime prisional mais gravoso para as mais graves e mais brando para as menos graves. No mesmo sentido, o Excelso Pretório, por intermédio do festejado Ministro MAURÍCIO CORRÊA, abordando a matéria, sacramentou que "a periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para a fixação do regime inicial fechado. A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com utilização dos mesmos critérios na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a segurança da sociedade." (in RHC nº 75.663/8-SP, DJU de 27.04.01, pág. 59). Com relação a primariedade do agente, a situação não diverge, posto que se tem em mente, sempre, resguardar a Sociedade da ação do roubador, seja ela tentada ou consumada, independentemente da sua idade ou primariedade. Aliás, clara é a lição emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o regime prisional fechado para o cumprimento da pena pela prática de crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário." (in RHC nº 74.301/3-SP, DJU de 06.12.96, pág. 48.711). Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal. Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 33, § 3º, do Código Penal" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.10.327885-2, j. 02.12.2010).

Por fim, permanecem intactos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual mantenho a prisão cautelar do acusado, vedando-se, consequentemente, o apelo em liberdade.

4. Posto isto e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR os réus:

a) RICARDO NUNES DA SILVA PAULA GUEDES a cumprir pena de 11 anos, 10 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

b) CARLOS EDUARDO VILAS BOAS SILVA a cumprir pena de 08 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram, expedindo-se com urgência guia de execução provisória.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se o necessário para

início da fase executória definitiva, encaminhando-se cópia desta sentença às vítimas.

Jacareí, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA